1. INTRODUCCIÓN

- **CAU**: Reglamento (UE) **952/2013**, aplicable desde el **1 de mayo de 2016**
  - Desarrollo: **RD-CAU** (Reglamento Delegado 2015/2446) y **RE-CAU** (Reglamento de Ejecución 2015/2447)
  - Reordenó los antiguos regímenes económicos en **regímenes especiales** (arts. **210 a 262**)
- Cuatro categorías:
  - **Tránsito**: externo e interno
  - **Depósito**: depósito aduanero y zonas francas
  - **Destino especial**: importación temporal y destino final
  - **Perfeccionamiento**: activo y pasivo
- Utilidad para el operador (competitividad):
  - Almacenar mercancías no UE sin derechos ni medidas de política comercial
  - Transformar sin derechos mercancías de terceros países, o transformar fuera mercancías UE con exención a la reimportación
  - Uso temporal de mercancías extranjeras, o derecho reducido o nulo según el uso
  - Circular con suspensión de derechos o manteniendo el estatuto aduanero
- **Nuevo CAU**: Reglamento (UE) **2026/2108**
  - En vigor el **20 de septiembre de 2026**, aplicación general desde el **21 de septiembre de 2027** (deroga el 952/2013)
  - Implantación progresiva: declaración tradicional hasta el **30 de junio de 2028**
  - **Centro de Datos Aduaneros**: obligatorio para comercio electrónico desde 1 de julio de 2028, para el resto voluntario desde marzo de 2031 y obligatorio desde marzo de 2034
  - Las referencias del tema son al 952/2013

2. NORMAS COMUNES A LOS REGÍMENES ESPECIALES

- Arts. **211 a 225 CAU**
- **Autorización** (art. 211)
  - Necesaria para perfeccionamiento, importación temporal, destino final y depósitos aduaneros
  - Tránsito y zonas francas tienen reglas propias
  - Requisitos del solicitante:
    - Estar establecido en la Unión (excepciones, sobre todo en importación temporal)
    - Ofrecer seguridad (se presume en los **OEA** de simplificaciones aduaneras)
    - Constituir **garantía** si puede nacer deuda aduanera
    - En perfeccionamiento, **condiciones económicas**: sin perjuicio a los productores de la Unión
- **Registros** (art. 214)
- **Ultimación** (art. 215): salvo el tránsito, por régimen posterior, salida, destrucción sin desechos o abandono

- **Transferencia** de derechos y obligaciones (art. 218)
- **Circulación** (art. 219): entre lugares del territorio aduanero, en ciertos casos sin tránsito
- **Manipulaciones usuales** (art. 220 y anexo 71-03 RD-CAU): conservación, presentación o calidad comercial, preparación para distribución o reventa
- **Mercancías equivalentes** (art. 223): mismo código de ocho dígitos de la **NC**, misma calidad comercial y mismas características técnicas

3. EL TRÁNSITO

3.1. Concepto y antecedentes

- Circulación bajo control aduanero sin pagar derechos en cada frontera
- Antecedentes: **Convenio de Barcelona de 1921**, **art. V GATT**, **art. 11** del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, Convenio de Kioto revisado
- Arts. **226 a 236 CAU**, gestionado por el **NCTS** (fase 5)

3.2. El tránsito externo

- Art. 226: circulación de mercancías no UE entre dos puntos del territorio aduanero, sin derechos ni medidas comerciales
- Instrumentos:
  - Tránsito externo de la Unión (declaración **T1**)
  - **Convenio TIR** (Ginebra, 1975), cuaderno TIR
  - Cuadernos **ATA** y Convenio de Estambul
  - Manifiesto renano, formulario 302 OTAN, sistema postal
- **Tránsito común**: Convenio de **20 de mayo de 1987**
  - Partes: Unión, Islandia, Noruega, Suiza (con Liechtenstein), Turquía, Macedonia del Norte, Serbia
  - Reino Unido desde 2021, Ucrania desde 2022, Georgia desde 1 de febrero de 2025, Moldavia y Montenegro desde 1 de noviembre de 2025
- Fases:
  - **Inicio** en la aduana de partida: declaración electrónica con **MRN**, garantía, controles, plazo, precintos, itinerario, levante y documento de acompañamiento
  - **Circulación**: aduanas de paso en el tránsito común
  - **Fin**: presentación en la aduana de destino, que informa a la de partida, la cual ultima el régimen y libera la garantía
- **Titular del régimen** (antiguo obligado principal): responde de la deuda y de la presentación intacta
  - También el transportista o destinatario que acepten las mercancías sabiéndolas en tránsito
- Simplificaciones: expedidor y destinatario autorizados, precintos especiales, garantía global reducida o dispensa, documento de transporte electrónico como declaración
- No hay declaración complementaria

3.3. El tránsito interno

- Art. 227: mercancías UE entre dos puntos del territorio aduanero sin cambiar el estatuto
- Casos:
  - Paso por un tercer país (p. ej. Suiza), declaración **T2** en tránsito común
  - Circulación con partes donde no se aplica la Directiva del IVA (Canarias), declaración **T2F**
- No es suspensivo de derechos, pero rigen las normas del externo

4. EL DEPÓSITO

- Art. 237: almacenar mercancías no UE bajo control aduanero, sin derechos ni medidas comerciales, hasta decidir destino (también mercancías UE en casos previstos)
- Las mercancías están **dentro** del territorio aduanero, bajo vigilancia
- El **depósito franco** desapareció el 1 de mayo de 2016

4.1. El depósito aduanero

- Arts. **240 a 242**
- Figuras: **depositario** (titular de la autorización) y **depositante** o titular del régimen
- Clasificación (suprimidos los tipos A a F):
  - **Públicos**:
    - Tipo I: responsabilidad del depositario
    - Tipo II: responsabilidad del titular del régimen
    - Tipo III: gestionados por la aduana
  - **Privados**: el depositario es también titular del régimen
- Reglas:
  - Inclusión por declaración en aduana, con simplificaciones
  - Registros de existencias, el depositario responde de que no se sustraigan a la vigilancia
  - Plazo **ilimitado** (art. 238)
  - Garantía
  - Solo manipulaciones usuales, con autorización también perfeccionamiento activo o destino final (art. 241)
  - Transferencia según art. 218
- Ultimación: otro régimen (p. ej. libre práctica), salida, destrucción o abandono
- En España, figuras fiscales: depósito distinto del aduanero (**IVA**) y depósitos fiscales de **impuestos especiales**

4.2. Las zonas francas

- Modalidad del régimen de depósito (arts. **243 a 249**)
- Designadas por los Estados miembros, cercadas y con accesos vigilados
- España: **ocho** zonas francas
  - Barcelona, Cádiz, Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Sevilla, Santander y Bahía de Algeciras (2019)

- Mercancías no UE: se consideran incluidas en el régimen salvo que ya estén en otro
- Mercancías UE: pueden introducirse, almacenarse o utilizarse sin incluirse en el régimen ni perder estatuto
- Mercancías no UE: pueden pasar a libre práctica, perfeccionamiento activo, importación temporal o destino final
- A la salida se consideran no UE salvo prueba del estatuto UE

5. EL DESTINO ESPECIAL

5.1. La importación temporal

- Arts. **250 a 253**: uso de mercancías no UE destinadas a reexportarse, con exención total o parcial
- Condiciones:
  - Sin modificación salvo depreciación normal
  - Identificables
  - Titular establecido fuera de la Unión, salvo disposición en contrario
- Exenciones:
  - **Total**: medios de transporte, palés y contenedores, efectos personales, material profesional, pedagógico, médico y de laboratorio, ferias, catástrofes
  - **Parcial** (art. 252): **3 %** de los derechos de libre práctica por mes o fracción, sin superar el importe del despacho
- Autorización en España: **AEAT** (**Orden PCI/933/2019**), a menudo con la propia declaración
- **Cuaderno ATA**: Convenio ATA 1961 y Convenio de Estambul 1990, OMA, Cámaras de Comercio (CCI)
  - Unos **80** países, validez máxima de **un año**, declaración y garantía a la vez
- Plazo: máximo **24 meses** salvo circunstancias excepcionales
- Ultimación: reexportación, otro régimen, libre práctica con pago, destrucción o abandono

5.2. El destino final

- Art. 254: libre práctica con exención o tipo reducido por el uso específico
- Ejemplos: partes de aeronaves civiles, buques, plataformas de perforación
- Vigilancia hasta el uso previsto, en mercancías de uso repetido hasta **dos años** desde la primera utilización
- Incumplimiento: nace la deuda aduanera, sin perjuicio de sanciones

6. LOS REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO

- Responden a la división internacional del trabajo, sin doble tributación
- Dos modalidades: activo y pasivo

6.1. El perfeccionamiento activo

- Arts. **256 a 258**: transformación en la Unión de mercancías no UE sin derechos ni medidas comerciales (**productos transformados**)

- Cambios del CAU:
  - Ya no se exige intención de reexportar (absorbe la transformación bajo control aduanero)
  - Suprimido el **reintegro**: solo sistema de suspensión
- Operaciones: elaboración, transformación, destrucción, reparación y utilización de mercancías auxiliares
- Mercancías equivalentes, con **exportación anticipada**
- Autorización: **AEAT**, con art. 211 y condiciones económicas del RD-CAU
- **Tasa de rendimiento** (art. 255)
- **Plazo de ultimación** (art. 257): fijado en la autorización, prorrogable
- Garantía: depósito en efectivo, fianza u otras
- Ultimación: reexportación, otro régimen, destrucción o abandono

6.2. El perfeccionamiento pasivo

- Arts. **259 a 262**: exportación temporal de mercancías UE para transformarlas fuera y despachar a libre práctica con exención total o parcial
- Tributa el valor añadido en el exterior:
  - General: **gravamen diferencial**
  - Reparaciones: exención total si es gratuita por garantía o defecto, en otro caso derechos sobre el coste
- **Intercambios estándar** e importación anticipada de productos de sustitución (arts. 261 y 262)
- Exclusiones: mercancías con devolución o condonación de derechos, con destino final sin cumplir salvo reparación, o con restituciones a la exportación
- Autorización: **AEAT**

7. CONCLUSIÓN

- Suspenden, reducen o difieren derechos y medidas comerciales hasta el destino aduanero
- El CAU los simplificó: cuatro categorías, supresión del depósito franco, la transformación bajo control aduanero y el reintegro, y normas comunes de autorización, garantía y ultimación
- Tránsito común ampliado al Reino Unido, Ucrania, Georgia, Moldavia y Montenegro
- Nuevo CAU: Centro de Datos Aduaneros, Autoridad Aduanera de la UE y estatuto **Trust and Check** junto al OEA